

بسم الله الرحمن الرحيم

قضية تنفيذية حقوقية رقم 2025/1865

بناء على القرار المتخذ من هيئة المحكمة الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية ذات الرقم أعلاه من قبل هيئة محكمة صلح دير أبو سعيد على قطعة الأرض رقم (2) حوض رقم (16) بريقعين (قرية جنين الصفا) حيث تم تحليفي القسم القانوني امام مامور تنفيذ محكمة الكوره .
وبعد الكشف الحسي تبين لنا ما يلي:

- 1- بيان اذا كانت المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض من جهة اخرى.
- 2- وصف القطعة وما عليها موضوع الدعوى وصفاً شاملاً ودقيقاً.
- 3- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الارض رقم (2) من اراضي قرية جنين الصفا موضوع الدعوى وما عليها على واقع الثبوت وللغاية التي طلبنا الإمهال من اجلها من السيد مامور تنفيذ المحكمة لتقديم تقرير مفصل لخبرتنا حيث اجاب الطلب مشكوراً.

1- قطعة الارض رقم (2) من حوض رقم (16) بريقعين من بلدة جنين الصفا

- تبين ان المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض من جهة اخرى وهي من نوع ملك خارج التنظيم وخارج حدود البلديات تربتها صفراء صالحة للزراعة والبناء وتقع على شارع اشغال عامه من الجهة الجنوبيه وهي ذات ميل حاد ومتوسط وهي مثلثة الشكل تتخلها الصخور الثابتة والمتحركة ومخدومه بالخدمات العامه من الجهة الجنوبيه وهي خاليه من

SCANNED

الانشاءات والابنية ويقع عليها بعض الأشجار الحرجية وتقع في الجهة الجنوبية من بلدة جنين الصفا بحوالي 1 كيلو متر من وسط البلد

■ التقرير الفني :

■ بعد الاستئناس بحركة البيع والشراء في تلك المنطقة والرجوع الى دائره الأراضي والمساحة والرجوع الى البيوعات في تلك المنطقة فأنني اقدر قيمة الدونم ب 2000 دينار حيث بلغت مساحة الأرض حسب سند التسجيل المرفق 62.444 دونم وعليه يصبح قيمتها $2000 * 62.444 = 124888$ دينار

■ حيث بلغت جامعه الحصص حسب سند التسجيل 1642424239104 وبلغت

حصه المدعي عليه كميل عبدالمهدي محمد المستريحي 47378746

■ وعليه يصبح المبلغ $124888 = 47378746 * 1642424239104 /$

■ $= 360.26$ دينار

١- تم مراعاة قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 2017/31 لتوضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وإبداء رأيه حول ما ورد فيها وإن يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وأمانة وإن يقوم بالافصاح عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة ذلك وكذلك التقيد بعدم تسلم وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة وإعلام المحكمة بأي صعوبات تعترض أداء عمل الخبير أو محاولته التأثير عليه من أي طرف وعدم الافصاح عما جاء في تقرير الخبرة لأي طرف قبل تلاوته من قبل المحكمة وإعادة الوثائق والمستندات المسلمة إليه مع تقرير الخبرة وإن يرفق تقرير خبرته كشفاً يبين عدد الساعات والايام التي استغرقتها مهمته وإن يشمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما اذا قام باجراء الخبرة واعداد التقرير بذاته أو مع الآخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وإن يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد اليها أو افترضها في إرائه واستنتاجاته ويبين عدد المرات التي قام بها بزيارة الامر محل الكشف وعدد

SCANNED

المرات التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى وتعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها
بتقرير خبرته وارفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان
موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام
بإستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجه والآراء والاستنتاجات التي توصل اليها في
تقرير خبرته ودرجة تأييده لها.

* تم اعتماد المادة 83.84.85 من قانون المحاكمات حيث لا يوجد لنا أي صلة أو
قربة تربطنا بأصحاب العلاقة وقد قمنا بمهمتنا بأمانة وإخلاص واستغرقت مدة العمل
في التقرير 8 ساعات وتم اعتماد مبررات المحكمة.

واقبلوا فائق الاحترام

خبير الفني

المساح فارس العمري

تحريرا في 2025/12/18

SCANNED

